



CLÁUSULAS OBLIGATORIAS COMPRA ÁGIL

Las siguientes cláusulas establecen el marco regulatorio del procedimiento de compra ágil al que se adjuntan, por ende, el oferente se obliga a conocerlas y aceptarlas por el solo hecho de presentar su oferta.

1. **PRIMERO. GENERALIDADES.** El monto de la cotización del oferente debe incluir el costo total de los bienes y/o servicios requeridos. Debe incluirse el costo del despacho/flete a las dependencias de la Universidad, cuando corresponda a bienes muebles.
2. **SEGUNDO. EMISIÓN DE FACTURA.** El proveedor adjudicado deberá emitir una factura electrónica posterior a la fecha de emitida la Orden de Compra y siempre que se haya verificado la Recepción Conforme de parte de la Universidad. La Universidad de La Serena, recibirá sus documentos tributarios a través del buzón de intercambio institucional, recepcion@custodium.com con copia al correo electrónico opi.facturas@userena.cl. Los datos para la facturación son:
 - Razón Social: Universidad de La Serena
 - Rut: 70.783.100-6
 - Dirección: Benavente 980, La Serena.
 - Giro: Universidades

La Factura deberá indicar en su contenido, el **ID de la Orden de Compra**, previamente aceptada en el portal de compras públicas, para evitar su rechazo ante el S.I.I.

Factoring: De acuerdo a las disposiciones legales aplicables, la cesión de la factura será plenamente válida, siempre y cuando, sea notificada oportunamente a la Universidad y no existan obligaciones ni multas pendientes

3. **TERCERO. ACLARACIONES Y CONTACTOS.** La Universidad de La Serena se reserva el derecho de solicitar al o los proveedores, mayores antecedentes para evaluar su oferta, para así elegir la cotización más ventajosa y encontrar el balance del valor por dinero, por los medios que aseguren la mayor participación e igualdad de todos los oferentes.
4. **CUARTO. MARCO LEGAL DE LAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS.** Para el caso de contrataciones de servicios, deberá entenderse que por el solo hecho de ofertar, los oferentes han cumplido con la obligación de informarse, han leído, comprenden y se obligan a respetar íntegramente el contenido de los instrumentos institucionales dictados para el cumplimiento de las Leyes N°21.369 y N°21.643, en particular los Decretos Exentos N°397/2024 y N°470/2024, o aquellos que se encuentren vigentes al momento de la oferta y/o de la ejecución del contrato.

Será obligación del proveedor informarse respecto del contenido de las Leyes N°21.369 y N°21.643, así como de los instrumentos institucionales dictados por la Universidad de La Serena para dar cumplimiento a dichas normativas. Los instrumentos antes mencionados se encuentran permanentemente disponibles en el sitio web institucional de la Universidad, en el apartado correspondiente al Departamento de Equidad y Género (<http://equidadygenero.userena.cl>) Unidad a la cual podrán acudir para resolver eventuales dudas y solicitar instancias de capacitación sobre los referidos instrumentos.

Constituirá causal de término anticipado la infracción grave a la normativa legal o reglamentaria que regule materias de equidad de género, dignidad de las personas, violencia y/o discriminación de género, en el marco de actividades desarrolladas por el proveedor vinculado a la Universidad de La Serena o quienes integren su comunidad conforme a lo dispuesto en la cláusula "**TÉRMINO ANTICIPADO**". La presente causal de término anticipado, será de aquellas que da derecho al cobro de

la garantía de fiel y oportuno cumplimiento (si la hubiere); por entenderse imputable a incumplimiento del proveedor de conformidad a lo establecido en el artículo 130 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda. Esta causal será aplicable cuando se determine mediante la investigación respectiva que la conducta del proveedor o sus dependientes, constituye efectivamente una contravención a lo establecido en las Leyes N°21.369 y/o N°21.643.

5. **QUINTO. EMISIÓN DE ORDEN DE COMPRA.** La aceptación de la OC por parte del adjudicatario, deberá hacerse **dentro de las 24 horas siguientes a su emisión**, de excederse dicho plazo, podrá entenderse que ha sido rechazada tácitamente por el proveedor. Esto habilitará a la Universidad para cancelar unilateralmente la OC y readjudicar según corresponda.

6. **SEXTO. EFECTOS DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTOS DEL PROVEEDOR.**

a) Multas

Las multas son una sanción al contratista por su incumplimiento y consisten en la privación de un monto de dinero descontado del estado de pago más próximo, de la factura respectiva y/o de las retenciones, según estime la Universidad. Estas podrán referirse a los siguientes conceptos:

- i. Multas por el o los atrasos en que incurra en la entrega del bien o servicio. Las multas se aplicarán por cada día hábil de atraso y se calcularán en un 5% del valor total de los bienes o servicios objeto de la contratación.
- ii. Multa por entregas parciales del bien o servicio contratado o por incumplimiento de especificaciones de los bienes o los servicios, objeto de la contratación. Se calculará en un 5% del valor total de los bienes o servicios objeto de la contratación.
- iii. Multa por incumplimiento del servicio técnico y/o reposición de los bienes o servicios contratados, según garantías del fabricante o aquellas comprometidas en la oferta. Se calculará en un 5% del valor total de los bienes o servicios objeto de la contratación.
- iv. Multas por alteración grave del orden y la convivencia universitaria. Se calculará en un 5% del valor total de los bienes o servicios objeto de la contratación y entenderá como alteración grave, los siguientes casos:
 - Interrumpir las actividades regulares de académicos o alumnos de forma inoportuna y grosera como, por ejemplo, hacer ingreso no autorizado a salas de clases o auditorios mientras se realizan actividades académicas, causando un disturbio o alteración.
 - Agredir o proferir insultos contra funcionarios de la universidad, alumnos o inclusive personal externo, durante actividades institucionales, dentro o fuera de recintos de la Universidad.
 - Cualquier otra conducta que pueda significar un menoscabo en la dignidad o integridad de toda persona interna o externa a la Universidad, que participe de instancias organizadas por la misma.

Cuando se trate de servicios parciales como traslados o alimentación, las multas se aplicarán respecto al servicio comprometido, no al total de la contratación. Las multas no podrán sobrepasar el 30% del valor total de los bienes o servicios objeto de la contratación.

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la Universidad de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.

7. **SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS.** Detectada una situación que amerite la aplicación de una

multa u otra medida contemplada en la presente contratación, la Universidad notificará inmediatamente de ello al adjudicado, personalmente o por correo electrónico o por carta certificada, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos que la fundamentan.

A contar de la notificación singularizada en el párrafo anterior, el proveedor tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar sus descargos por escrito, acompañando todos los antecedentes que lo fundamenten.

Vencido el plazo indicado sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente medida por medio de una resolución fundada de la Dirección de Finanzas.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Dirección aludida tendrá un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la recepción de los descargos del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la medida. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o correo electrónico o mediante carta certificada.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución fundada singularizada en los párrafos anteriores, para impugnar dicho acto administrativo, mediante recurso jerárquico ante la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva medida. La Universidad tendrá un plazo no superior a diez (10) días hábiles para resolver el citado recurso.

La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado.

Se hace presente que toda comunicación entre la Universidad de La Serena y el proveedor se hará mediante correo electrónico.

8. **OCTAVO. PACTO DE INTEGRIDAD.** Los oferentes, por el sólo hecho de participar en la compra ágil, aceptan expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo. Especialmente, el proveedor acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo al presente proceso de adquisición, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
- a) El proveedor se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de adquisición, ni con la ejecución de él, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los servicios que de ello se deriven.
 - b) El proveedor se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
 - c) El proveedor se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso adquisitivo, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

- d) El proveedor se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso.
- e) El proveedor manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en la compra ágil y sus documentos integrantes.
- f) El proveedor se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en este documento, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
- g) El proveedor reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso de compra ágil, es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- h) El proveedor se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente adquisición, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

9. **NOVENO. TERMINO ANTICIPADO.** La Universidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado de la relación contractual, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

- 1) Por la muerte o incapacidad sobreviniente del proveedor adjudicado, cuando sea persona natural; o la extinción de la personalidad jurídica de la empresa adjudicada o la fusión legal de ésta, con empresa no habilitada para contratar con el Estado, cuando se trate de persona jurídica.
- 2) Por la resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
- 3) Si el adjudicado se encuentra en un procedimiento concursal de liquidación en calidad de deudor o se encuentra en manifiesta insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.
- 4) Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor adjudicado. Se entenderá por incumplimiento grave:
 - a. La no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones contractuales, descritas en la compra ágil, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la Universidad un perjuicio en el cumplimiento de sus funciones.
 - b. La infracción grave a la normativa legal o reglamentaria que regule materias de equidad de género, dignidad de las personas, violencia y/o discriminación de género, conforme a la cláusula "POLÍTICA INTEGRAL BASADA EN LA LEY N°21.369".
- 5) Por encontrarse el proveedor en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
- 6) Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
 - a. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal de la entidad licitante, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la entidad licitante.
 - b. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.
 - c. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar decisiones de la entidad licitante.



- 7) En caso que el atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios supere los 10 días hábiles o que las multas cursadas sobrepasen el 30% del valor total contratado.
- 8) Registrar a la mitad del período de ejecución contractual, con un máximo de seis meses, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.
- 9) cuando se verifique la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados, no siendo posible modificar los términos contractuales. En este caso, se pagarán los bienes y servicios efectivamente prestados, según corresponda.
- 10) Por exigirlo el interés público, la seguridad nacional o verse comprometida gravemente la imagen y reputación institucional.

En estos casos de término anticipado **se aplicará el mismo procedimiento para la aplicación de las medidas derivadas de incumplimientos.**

Resuelto el término anticipado, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la Universidad concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha.